

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1312/2542

นาย จัตตดนัย จัตตพลรักษ์
นาย ทรง เกียรติ ชาติวัฒนานนท์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 329, มาตรา 330

ป.วิ.พ. มาตรา 28

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความผิดฐานหมิ่นประมาทที่กระทำโดยการโฆษณาทาง หนังสือพิมพ์ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ย่อมเป็น ความผิดสำเร็จเมื่อมีการวางจำหน่าย หนังสือพิมพ์ และท้องที่ ที่ความผิดเกิดขึ้นย่อมได้แก่ท้องที่ทุกท้องที่ที่วางจำหน่าย หนังสือพิมพ์ฉบับนั้น หาใช่จำกัดเฉพาะท้องที่ที่โจทก์ ได้อ่านหนังสือพิมพ์และทราบ การกระทำความผิดไม่ คดีทั้งสามสำนวนนี้ คู่ความทั้งหมดเป็นคู่ความรายเดียวกัน ทั้งการพิจารณาคดีเหล่านั้นถ้าได้รวมกันแล้วจะเป็นการสะดวก เมื่อโจทก์มีคำขอให้ พิจารณาคดีรวมกันศาลชั้นต้นเห็นว่า คดีเหล่านั้นเกี่ยวเนื่องกันและมีคำสั่งให้ พิจารณาพิพากษาคดีเหล่านั้นรวมกันแล้ว ข้อเท็จจริงใดที่ได้จากการพิจารณา จึงเป็น ข้อเท็จจริงในสำนวนทั้งสามสำนวนการฟังพยานหลักฐาน ก็ต้องฟังรวมกันไปทั้งสาม สำนวนประดุจเป็นคดีเดียวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 28 วรรคแรกประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15หาใช่แยกฟัง เป็นรายสำนวนไม่ จำเลยลงพิมพ์โฆษณาใส่ความโจทก์ในหนังสือพิมพ์ ด.ฉบับที่ 153,154 และ 156 โดยมีได้คำนึงถึงความเสียหายของผู้ที่ตกเป็นข่าว หลังจากที่ โจทก์ทราบข่าวที่จำเลยเสนอในฉบับที่ 153 แล้ว ธนาคาร ก. ได้ออกแถลงการณ์2

ฉบับ ยืนยันว่าไม่ได้ไล่โจทก์ออกและโจทก์ไม่มีพฤติการณ์เสื่อมเสียในการทำงาน แต่ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะตลอดมา แต่จำเลยก็ยังลงข่าวในฉบับที่ 154 ว่า แฉลงการดังกล่าวเป็นแฉลงการปลอม และยังคงยืนยันใส่ความโจทก์เพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้ จำเลยไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่นอนก่อนที่จะพิมพ์โฆษณาข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข่าวเสียก่อน โดยมุ่งแต่จะจำหน่ายหนังสือพิมพ์ให้ได้จำนวนมากเป็นสำคัญ ข้อความที่จำเลยลงพิมพ์โฆษณาตามฟ้อง จึงเป็น ข้อความที่จำเลยมิได้แสดงโดยสุจริต การกระทำของจำเลย จึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 ที่จะไม่มีความผิด และไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 330 วรรคแรก ที่จะไม่ต้องรับผิด

โจทก์ฟ้องทั้งสามสำนวนสรุปได้ว่า โจทก์เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) จำเลยเป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์ดอกเบี๋ยธุรกิจรายสัปดาห์ จำเลยได้เสนอข่าวลงในหนังสือพิมพ์ดอกเบี๋ยธุรกิจ จำนวน 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 153 ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2539 ถึงวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2539 มีใจความว่า นายเกริกเกียรติชาลีจันทร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด ตัดสินใจไล่โจทก์ออกจากธนาคารอย่างกะทันหันเนื่องจากปล่อยหนี้เสียนับพันล้านและนำข้อมูลไม่ดีของธนาคารให้สื่อมวลชนเพื่อโจมตีธนาคาร ฉบับที่ 154 ประจำวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2539 ถึงวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2539 มีใจความว่า โจทก์คงถูกลงโทษอย่างรุนแรงแน่นอนเนื่องจากปัญหาหนี้เสียนับพันล้านบาทซึ่งปล่อยสินเชื่อไปโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและให้ข่าวแก่สื่อมวลชนโจมตีธนาคาร เพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ถือหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งและฉบับที่ 156 ประจำวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2539 ถึงวันเสาร์ที่ 3

กฎหมาย 2539 มีใจความว่า การปล่อยสินเชื่อที่ไม่ถูกต้องของโจทก์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งนอกจากธนาคารกำลังพิจารณาโทษแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยยังเตรียมลงโทษด้วยนอกจากนี้การดำเนินการเพื่อเร่งรัดหนี้สินของโจทก์ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่กลับเป็นผลเสียแก่ธนาคาร เพราะนอกจากจะไม่ได้รับชำระหนี้คืนแล้วยังเป็นการหาวิธีปล่อยเงินกู้ให้แก่ลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียเพิ่มขึ้นการเสนอข่าวดังกล่าวของจำเลยมีเจตนาหมิ่นประมาทใส่ความโจทก์ต่อบุคคลที่สาม ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นเท็จทั้งสิ้น และการเสนอข่าวดังกล่าวทำให้โจทก์เสียหายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นและถูกเกลียดชังจากประชาชน ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามสำนวนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328, 332 พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 มาตรา 48 และให้จำเลยโฆษณาคำพิพากษาของศาลในหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์หรือรายสามวันคือดอกเบี๋ยธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ ผู้จัดการรายสัปดาห์ ฐานเศรษฐกิจ วัฏจักร ติดต่อกัน 5 ฉบับ (สำนวนแรก) และ 10 ฉบับ (สำนวนที่สองและที่สาม) และหนังสือพิมพ์รายวันคือ มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์ สยามโพสต์ ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ วัฏจักร สยามรัฐ บ้านเมือง ติดต่อกันเป็นเวลา 15 วัน (สำนวนแรก) และ 30 วัน (สำนวนที่สองและที่สาม) โดยจำเลยเป็นผู้ชำระค่าโฆษณา หากไม่สามารถลงโฆษณาได้ในฉบับใดฉบับหนึ่ง ให้จำเลยลงโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือฉบับอื่นตามที่โจทก์กำหนดโดยจำเลยเป็นผู้ชำระค่าโฆษณา

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว มีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

จำเลยทั้งสามสำนวนให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328, 91 พระราชบัญญัติการพิมพ์พ.ศ. 2484 มาตรา 48 รวม 3

กระทรวง ให้จำคุกกระทรวงละ 3 เดือนและปรับกระทรวงละ 30,000 บาท รวมลงโทษจำคุก 9 เดือน และปรับ 90,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับ จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 กับให้จำเลยประกาศโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือดอกเบี๋ยธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจผู้จัดการรายสัปดาห์และมติชนรายวัน 7 ครั้ง ติดต่อกันด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยเอง หากลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ดังกล่าวไม่ได้ให้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นตามที่โจทก์กำหนดขอมาในคำฟ้อง แทนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสามสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ขณะเกิดเหตุโจทก์เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นาคาการกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ควบคุมฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายคอมพิวเตอร์ และสำนักควบคุมสินเชื่อ ไม่มีอำนาจหน้าที่ให้สินเชื่อเพราะเป็นหน้าที่ของฝ่ายวาณิชธนกิจ จำเลยเป็นบรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์ดอกเบี๋ยธุรกิจรายสัปดาห์ซึ่งวางจำหน่ายทั่วราชอาณาจักรไทยหนังสือพิมพ์ดังกล่าวได้ลงพิมพ์และโฆษณาเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.3 จ.9 และ จ.10 คดีมีปัญหาคือวินิจฉัยตามที่จำเลยฎีกาประการแรกว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องคดีทั้งสามสำนวนนี้ต่อศาลอาญาได้หรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22 ที่บัญญัติให้ฟ้องคดีต่อศาลที่ความผิดเกิดขึ้น จำเลยเห็นว่า "ความผิด" ที่เกิดขึ้นจนโจทก์นำมาฟ้องจำเลยเป็นคดีทั้งสามสำนวนนี้จะต้องเป็นความผิดที่เกิดขึ้นจริง อันหมายถึงโจทก์ได้ทราบว่าการกระทำความผิดนี้เกิดขึ้น ณ ที่แห่งใด ซึ่งก็คือ

โจทก์ได้อ่านหนังสือพิมพ์และทราบการกระทำความผิดขึ้นที่ไหนนั่นเองนั้น เห็นว่า ความผิดฐานหมิ่นประมาทที่ได้กระทำโดยการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ย่อมเป็นความผิดสำเร็จเมื่อมีการวางจำหน่าย หนังสือพิมพ์ และท้องที่ที่ความผิดเกิดขึ้นย่อมได้แก่ท้องที่ทุกท้องที่ที่วางจำหน่าย หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นหาใช่จำกัดเฉพาะท้องที่ที่โจทก์ได้อ่านหนังสือพิมพ์และทราบ การกระทำความผิดดังที่จำเลยฎีกาไม่ คดีนี้โจทก์ฟ้องและนำสืบว่าหนังสือพิมพ์ ดอกเบียร์ธุรกิจเป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่ออกจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร ซึ่งจำเลย ก็ได้เบิกความตอบคำถามค้านของทนายโจทก์ว่า "ยอดจำหน่ายของหนังสือพิมพ์ ดอกเบียร์ธุรกิจรายสัปดาห์ทั่วประเทศประมาณ 30,000 ฉบับ โดยเฉพาะในเขต กรุงเทพมหานคร ยอดจำหน่ายสูงถึง 20,000 กว่าฉบับ และมีวางจำหน่ายทั่วทุกแห่ง หนังสือในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งท้องที่ในเขตอำนาจของศาลอาญาด้วย" ดังนั้น โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีทั้งสามสำนวนนี้ต่อศาลอาญาได้

ฎีกาของจำเลยประการต่อมาที่ว่า คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ที่ว่าศาลชั้นต้นมี อำนาจรับฟังพยานหลักฐานหมาย จ.3 จ.9 และ จ.10 เชื่อมโยงกันนั้น เป็นคำวินิจฉัย ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะการกระทำของจำเลยทั้งสามสำนวนเป็นการกระทำต่าง กรรมต่างวาระกันแม้มีการพิจารณาคดีทั้งสามสำนวนรวมกัน แต่การรับฟังพยาน หลักฐานในแต่ละคดียังคงต้องแยกกันพิจารณานั้น เห็นว่า คดีทั้งสามสำนวนนี้คู่ ความทั้งหมดเป็นคู่ความรายเดียวกัน ทั้งการพิจารณาคดีเหล่านั้นถ้าได้รวมกันแล้ว จะเป็นการสะดวกเมื่อโจทก์มีคำขอให้พิจารณาคดีรวมกัน ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีเหล่านี้นั้นเกี่ยวเนื่องกันและมีคำสั่งให้พิจารณาพิพากษาคดีเหล่านั้นรวมกันแล้ว ข้อเท็จจริงใดที่ได้จากการพิจารณาจึงเป็นข้อเท็จจริงในสำนวนทั้งสามสำนวนการฟังพยานหลักฐานก็ต้องฟังรวมกันไปทั้งสามสำนวนประดุจเป็นคดีเดียว หาใช่แยกฟังเป็นราย สำนวนดังที่จำเลยฎีกาไม่ คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่งมาตรา 28 วรรคแรก ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 แล้ว

ฎีกาของจำเลยประการสุดท้ายที่ว่า คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ที่ว่า การที่จำเลยลงพิมพ์โฆษณาข้อความในเอกสารหมาย จ.3 จ.9 และ จ.10 เป็นการใส่ความหมิ่นประมาทโจทก์ จำเลยเห็นว่าเป็นคำวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อนต่อประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 และ 330 เนื่องจากข้อความที่จำเลยได้ต่อสู้และเบิกความพิสูจน์ล่วงหน้าก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมนั้น เห็นว่าเมื่อศาลล่างทั้งสองฟังต้องกันมาว่า ข้อความที่จำเลยลงพิมพ์โฆษณาในเอกสารหมาย จ.3 จ.9 และ จ.10 ไม่เป็นความจริง จำเลยลงพิมพ์โฆษณาใส่ความโจทก์ในหนังสือพิมพ์ดอกเบี๋ยธุรกิจรายสัปดาห์ ฉบับที่ 153, 154 และ 156 โดยมีได้คำนึงถึงความเสียหายของผู้ที่ตกเป็นข่าว หลังจากโจทก์ทราบข่าวที่จำเลยเสนอในฉบับที่ 153 แล้ว ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด (มหาชน) ได้ออกแถลงการณ์ 2 ฉบับ ยืนยันว่าไม่ได้ใส่โจทก์ออกและโจทก์ไม่มีพฤติการณ์เสื่อมเสียในการทำงาน แต่ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะตลอดมา ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.5 และ จ.6 แต่จำเลยก็ยังลงข่าวในฉบับที่ 154 ว่า แถลงการณ์ดังกล่าวเป็นแถลงการณ์ปลอมและยังคงยืนยันใส่ความโจทก์เพิ่มขึ้นอีก เช่นเดียวกับฉบับที่ 156 ทั้งนี้ จำเลยไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่นอนก่อนที่จะพิมพ์โฆษณาข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข่าวเสียก่อนโดยมุ่งแต่จะจำหน่ายหนังสือพิมพ์ให้ได้จำนวนมากเป็นสำคัญ ข้อความที่จำเลยลงพิมพ์โฆษณาตามฟ้อง จึงเป็นข้อความที่จำเลยมิได้แสดงโดยสุจริต การกระทำของจำเลยจึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 ที่จะไม่มีความผิด และไม่ต้องด้วยมาตรา 330 วรรคแรก ที่จะไม่ต้องรับผิด คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ขวเลิศ โสภณวัต-เรียรไท สุนทรนนท-ชาญชัย ลิขิตจิตตะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ